"금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게"

보 도 자 료

2013. 11.8. [금] 석간부터 보도 가능

작성부서	금융감독원 보험상품감독국 유사보험팀		
책 임 자	박종각 팀장(3145-8246)	담 당 자	이상진 선임조사역(3145-8249) 김영대 선임조사역(3145-8247)
배 포 일	2013.11.7. (목)	배포부서	공보실(3145-5789~92) 총 4매

제 목 : 실손의료보험 표준약관 및 표준사업방법서 개정

1. 개 요

□ 금융감독원은 최근 **상품심사 및 민원처리** 과정에서 제기된 **불합리하거나 불분명한 내용** 등에 대해 실손의료보험 표준약관 및 표준사업방법서를 **개정***할 예정

* 보험업감독업무시행세칙 [별표 14] 및 [별표 15]

○ 금번 개정 방안은 **금융소비자의 권익을 강화**하고, **사회적 취약계층**에 대한 **보험료 부담을 경감**하며, 보험약관에 대한 금융소비자 **이해도 향상**에 중점을 두고 마련하였음

2. 주요 개선내용

① 의료급여 수급권자에 대한 보험료할인 또는 전용상품 제공

○ **(현행)** 정부로부터 의료비를 지원받는 **의료급여 수급권자***의 경우 동일한 진료에 대해 **일반 가입자보다 실손의료 보험금을 적게** 지급(정부지원액 차감후)받음에도 **보험료는 동일하게 부담**

* 의료급여법(§3) : 국민기초생활 보장법에 따른 수급자, 재해구호법에 따른 이재민으로서 보건복지부장관이 의료급여가 필요하다고 인정한 사람 등

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
http://www.fss.or.kr

○ (개선) **계약자간 형평성** 제고를 위해 **의료급여 수급권자**에 대해 일반 가입자와 동일한 상품 가입시에는 **보험료를 할인**하거나,

- **의료급여 수급권자**를 대상으로 한 별도의 **상품**을 **제공**하도록 하고, 의료수급권자의 상품선택권 확보를 위해 해당 사항을 보험상품 **가입시 안내**하도록 함

※ 다만, 단체보험은 개별 계약자 확인이 곤란하므로 예외로 할 필요

2 건강보험 미적용대상(진료비의 40%보상대상) 명확화

○ (현행) 약관상 **가입자가** 건강보험법 및 의료급여법 적용을 받지 못하는 경우 **부담한 의료비(급여+비급여)중 40%를 지급**

- 동 조항은 건강보험 **미가입자**(예: 외국인 등) 또는 건강보험료 체납 등으로 **국민건강보험 일시 자격정지자** 등 대한 조항*임에도

* 실손의료보험은 국민건강보험법에서 정한 본인부담금에 대해 보상하는 상품으로, 실손보험에 가입했으나 국민건강보험법을 적용받지 못하는 경우는 보상받지 못하는 불합리한 점을 보완하기 위함

- 일부 보험회사는 피보험자가 **국민건강보험에는 가입**되어 있으나 **비급여만 발생하여 병원이 건보공단에 청구하지 않은 경우**까지도 **확대** 적용(보험금을 적게 지급)하여 관련 **민원이 지속 발생**

○ (개선) **치료방법상 비급여**만 **발생**하여 건강보험법 등을 적용받지 못하는 경우도 건강보험가입자와 동일한 기준으로 보상토록 명확화

* 다만, 건강보험법상 요양급여 절차를 거치지 아니하고 상급 병원을 방문한 경우(예: 1차 요양기관을 거치지 않고 2차 요양기관 방문)는 정상적인 의료체계를 벗어날 수 있으므로 40%만 지급처리

3 입원치료의 보상기준 개선

○ **(현행)** 약관상 입원치료시 최초 입원일로부터 **1년간**은 **보상**하고 이후 **90일은 보상하지 않는 기간**으로 정하고 있어*,

* 환자의 도덕적 해이에 따른 지나친 장기입원을 방지하기 위한 장치임. 다른 입원비 보장상품에서도 최초 6개월~1년간 보장후 보장제한 기간(90~180일) 운용

입원치료후 퇴원하여 약 **1년의 기간 동안 입원치료 내역이 없는 상태**에서 증상 재발 등으로 **재입원치료**하게 되었으나, **입원 시점이 90일 면책 기간에 해당되는 경우**는 보상되지 않는 불합리한 사례 발생*

* 예) 2012.3.1. 디스크로 1주일 입원치료, 2013.4.1. 재발하여 추가입원치료 → 보상안됨

실손의료보험 입원비 보상기간 예시



○ **(개선) 최종 퇴원일**로부터 **180일***이 **경과하여 다시 입원**한 경우 **새로운 입원**으로 **간주**하여 **보상**

* 입원시 일당(日當) 정액(예: 1만원)을 지급하는 보험상품도 180일 지나면 새로운 입원으로 간주

4 제3의 의료기관 판정이 가능하도록 약관 개선

○ **(현행)** 실손의료보험 표준약관에는 보험금 지급여부에 대해 보험회사와 계약자간 **합의에 이르지 못한 경우에 대한 처리방안이 부재**

○ **(개선)** 생명보험 표준약관 등과 같이 **제3의 의료기관의 판정**에 따를 수 있도록 반영 관련 조항을 마련

⑤ 소비자의 관심사항 위주로 약관조항 재배치

○ (현행) 표준약관이 계약의 성립부터 **시간적 순서***로 구성되어 있어, **소비자**가 필요한 정보를 **찾아보는데 불편 초래**

* '09.10월 실손의료보험 표준약관을 제정하면서 보장지급·제한 사유만 전면에 배치

○ (개선) **소비자**가 **가장 궁금**해 하는 **보험금 지급·제한사유, 지급절차** 등을 통합하여 약관 **전면**(前面)에 **배치**하고, 계약 관련 일반사항 등은 후단에 배치

개정안의 약관 기재 순서

(변경전)

보장내용 ⇒ 보험계약의 성립과 유지 ⇒ 계약전 알릴 의무 ⇒ 보험금의 지급 절차 ⇒ 해지·분쟁 조정 등 ⇒ 용어 정의

(변경후)

용어 정의 ⇒ 보험금의 지급* ⇒ 계약전 알릴 의무 ⇒ 보험계약의 성립과 유지 ⇒ 해지·분쟁 조정 등

* 보험금 지급사유, 지급제한사유, 청구, 지급절차 등

※ 생명보험 표준약관 개정 사항을 공통으로 적용

3. 향후 감독방향

□ **금융감독원**은 이번 개선 사항에 대해 보험업감독업무시행세칙 변경예고를 거쳐 조속히 시행할 예정*이며

* '14.1.1. 시행예정이나, 보험회사의 준비상황 등을 감안하여 변경 가능

○ 불합리한 보험상품 내용을 **지속적으로 개선**하여 **소비자 권익 보호 및 보험민원 감축**에 **최선의 노력**을 다할 예정임